

DECISION MEMO

ZZP-Paradox v1.0

Onderwerp

Systeemdiagnose schijnzelfstandigheid en rechtszekerheid vooraf (ex ante) in moderne organisatiecontexten

Datum

14 februari 2026

Project & document

[Open de projectpagina](#)

Status

Routeerbare samenvatting voor besluitvorming en toetsing (geen juridisch of beleidsadvies)

1. Samenvatting

Deze publicatie benadert schijnzelfstandigheid als systeemvraag: *biedt het huidige kwalificatiekader bij schaalvergroting in de praktijk vooraf kenbare rechtszekerheid?*

De methode is bewust strak: de inzet van de zelfstandige blijft constant (autonoom, resultaatgericht), terwijl uitsluitend de organisatiecontext van de opdrachtgever varieert. Daarmee wordt zichtbaar hoe modern werken botst met open normen, holistische weging en risico dat pas achteraf (ex post) scherp wordt.

Kernclaim

Bij complexe organisaties ontbreekt in de praktijk vaak een schaalbaar, praktisch beslispunt vooraf. Daardoor ontstaan uitsluiting en ketenconstructies, plus het risico dat de status achteraf anders wordt gewogen door derden. Dit schaadt de kenniseconomie en verhoogt maatschappelijke kosten.

Definitie (in deze diagnose)

“Complexe organisaties” zijn omgevingen met zware governance-, security- en compliance-eisen.

2. Kernmechanisme: de ZZP-paradox

Mechanisme

De juridische status van een zelfstandige kan verschillend worden gewogen, niet doordat het werk verandert of de autonomie verschuift, maar doordat de organisatieomgeving waarin de opdracht wordt uitgevoerd verschilt.

Kenmerken van de paradox

- **Context-afhankelijkheid:** de organisatieomgeving ligt grotendeels buiten de invloedssfeer van de zelfstandige.
- **Procesinterfaces:** naarmate opdrachtgevers groeien en professionaliseren ontstaan zwaardere interfaces zoals governance, security-protocollen, compliance-eisen en voorgeschreven tooling.
- **Meeverschuivende weging:** dezelfde inzet kan in een zwaardere context anders worden gewogen, met hogere kwalificatie-onzekerheid als gevolg.

Cruciale eigenschap

Er is geen vooraf herkenbaar kantelpunt. De grens wordt pas zichtbaar bij de weging achteraf (ex post).

3. Praktijk: uitvoeringsvoorwaarden worden juridische signalen

In kennisintensieve en complexe opdrachten is aansluiting op processen, systemen en controles vaak geen keuze voor hiërarchie, maar een leveringsvoorwaarde. Naarmate organisaties formaliseren, wordt uitvoering onvermijdelijk zichtbaarder in centrale processen en tooling. Dat maakt zelfstandige uitvoering optisch kantelbaar, terwijl opdrachtinhoud en resultaatgerichtheid niet wezenlijk wijzigen.

De diagnose claimt niet dat dit in elk individueel geval zo uitpakt. De claim is structureel: moderne contexten vragen om een helder handelingsperspectief vooraf, terwijl de beoordeling in de praktijk pas achteraf kan worden gevormd. In die fase wordt noodzakelijke integratie regelmatig geïnterpreteerd als gezag of inbedding.

4. Impact: poortgedrag, ketenfrictie en waardelek

Onzekerheid vooraf stuurt opdrachtgevers richting risicomijding aan de poort: strengere routing, ketenbuffering en het vaker afdwingen van intermediatie als dominante route. Dit vertaalt zich in extra frictie, tijdverlies en kostenopslag in de inhuurketen.

Gevolgen

- Uitsluiting of beperking van directe inzet van zelfstandige expertise.
- Statusrisico door derden buiten de invloedssfeer van de zelfstandige.
- Verminderde uitvoerbaarheid in specialistische, teamgebaseerde contexten.
- Maatschappelijke kosten door frictie, doorlooptijd en overhead.

Onderbouwing

Traceerbaar via bronnen en scenario's, zonder claim van causale identificatie.

Waardelek

Binnen de uitgewerkte aannames en scenario's ontstaat een maatschappelijk waardelek in de orde van grootte van honderden miljoenen tot ruim €1 miljard per jaar, afhankelijk van aannames en toepassingsbereik.

5. Toetsing: Twee vragen die het kader moet kunnen dragen

Deze systeemdiagnose is ontworpen om te toetsen, niet om te adviseren. De kern staat of valt met beantwoording van twee vragen in de praktijk:

1. **Voorspelbaarheidsvraag (ex ante):** kan binnen het huidige kader vooraf worden aangewezen wanneer dezelfde inzet, uitsluitend door verschil in organisatie-inrichting en context, juridisch anders zal worden gewogen?
2. **Uitvoeringsvoorwaarde-vraag:** hoe kan hoogwaardige expertise in teamgebaseerde, security-gedreven omgevingen worden ingezet wanneer integratie in processen en tooling een uitvoeringsvoorwaarde is, zonder dat dit automatisch richting herkwalificatie voor dienstbetrekking wordt gelezen?

6. Routing, falsificatie en feedbackkanaal

Routing (praktisch)

Leg deze memo neer bij rollen die zowel kwalificatie-risico als uitvoerbaarheid beheersen, typisch: Legal, Procurement/Inhuurgovernance, Security/Compliance en Strategie.

Falsificatie (strikt)

De kernclaim is weerlegd zodra één schaalbaar, praktisch beslispoint vooraf bestaat dat in complexe contexten voorspelbaar werkt.

Feedback (audit-protocol)

Inhoudelijke reacties zijn uitsluitend auditbaar met sectie (x.x.x) en een exacte quote uit de canonieke PDF, of een toetsbaar mechanisme-tegenvoorbeeld. Indien via het audit-formulier in GitHub Issues of via de mail-to-issue route in de supportdocumentatie.

7. Canon, citatie, verificatie en scope

Canonregel

De enige bron van waarheid is de canonieke PDF in de GitHub Release.

Citeerregel

Citeer uitsluitend met sectie (x.x.x) en een exacte quote uit de canon-PDF.

Verificatie

Controleer integriteit via SHA256 in CHECKSUMS.txt.

Disclosure

Individuele uitgave zonder opdrachtgever, sponsor of lobby-achtergrond.

Scope

Onafhankelijke systeemdiagnose. Geen juridisch advies, geen beleidsaanbeveling en geen beoordeling van individuele dossiers.

8. Referenties

Projectpagina

<https://harriedegroot.github.io/zzp-paradox/>

Canon-PDF

<https://github.com/harriedegroot/zzp-paradox/blob/main/whitepaper/ZZP-rechtszekerheid-v1.0.pdf>